《经济法基础》必备法条

第一章 总 论

考点：对行政权干预公民权利的限制

1. 没有法律或者国务院的行政法规、决定、命令的依据，部门规章不得设定减损公民、法人和其他组织权利或者增加其义务的规范，不得增加本部门的权力或者减少本部门的法定职责。

2. 没有法律、行政法规、地方性法规的依据，地方政府规章不得设定减损公民、法人和其他组织权利或者增加其义务的规范。

考点：法的效力冲突及其解决方式

3. 法的效力冲突及其解决方式

（1）解决法的效力冲突的一般原则

①根本法优于普通法；②上位法优于下位法；③新法优于旧法；④特别法优于一般法

（2）解决法的效力冲突的特殊方式

①法律之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由全国人大常委会裁决。

行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由国务院裁决。

②地方性法规、规章之间不一致时，由有关机关依照规定的权限作出裁决：同一机关制定的新的一般规定与旧的特别规定不一致时，由制定机关裁决。

地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致，不能确定如何适用时，由国务院提出意见，国务院认为应当适用地方性法规的，应当决定在该地方适用地方性法规的规定，认为应当适用部门规章的，应当提请全国人大常委会裁决；部门规章之间、部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决。

③根据授权制定的法规与法律规定不一致，不能确定如何适用时，由全国人大常委会裁决。

考点：法律主体资格

4. 已满 12 周岁不满 14 周岁的人，犯故意杀人、故意伤害罪，致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾，情节恶劣，经最高人民检察院核准追诉的，应当负刑事责任。

5. 已满 12 周岁不满 18 周岁的人犯罪，应当从轻或者减轻处罚。因不满 16 周岁不予刑事处罚的，责令其父母或者其他监护人加以管教；在必要的时候，依法进行专门矫治教育。

6. 醉酒的人犯罪，应当负刑事责任。

7. 又聋又哑的人或者盲人犯罪，可以从轻、减轻或者免除处罚。

考点：法律责任

8. 行政责任

（1）行政处罚：①警告、通报批评；②罚款、没收违法所得、没收非法财物；③暂扣许可证件、降低资质等级、吊销许可证件；④限制开展生产经营活动、责令停产停业、责令关闭、限制从业；⑤行政拘留；⑥法律、行政法规规定的其他行政处罚。

（2）行政处分：警告、记过、记大过、降级、撤职、开除。

第二章 会计法律制度

考点：代理记账

9. 申请代理记账资格的机构应当同时具备以下条件：

（1）为依法设立的企业；

（2）专职从业人员不少于 3 名；

（3）主管代理记账业务的负责人具有会计师以上专业技术职务资格或者从事会计工作不少于 3 年，且为专职从业人员；

（4）有健全的代理记账业务内部规范。

上述专职从业人员是指仅在一个代理记账机构从事代理记账业务的人员。

代理记账机构从业人员应当具有会计类专业基础知识和业务技能，能够独立处理基本会计业务，并由代理记账机构自主评价认定。

考点：会计工作的禁入规定

10. 因有提供虚假财务会计报告，做假账，隐匿或者故意销毁会计凭证、会计账簿、财务会计报告，贪污，挪用公款，职务侵占等与会计职务有关的违法行为被依法追究刑事责任的人员，不得再从事会计工作。

11. 会计人员伪造、变造会计凭证、会计账簿，编制虚假财务会计报告，隐匿或者故意销毁依法应当保存的会计凭证、会计账簿、财务会计报告的，5 年内不得从事会计工作。

考点：会计工作交接的监交人员

12. 一般会计人员办理交接手续，由会计机构负责人（会计主管人员）监交；会计机构负责人（会计主管人员）办理交接手续，由单位负责人负责监交，必要时主管单位可以派人会同监交。

考点：会计人员回避制度

13. 国家机关、国有企业、事业单位任用会计人员应当实行回避制度。单位领导人的直系亲属不得担任本单位的会计机构负责人（会计主管人员）。会计机构负责人（会计主管人员）的直系亲属不得在本单位会计机构中担任出纳工作。

14. 出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。

考点：会计档案的归档要求

15. 当年形成的会计档案，在会计年度终了后，可由单位会计管理机构临时保管 1 年，再移交单位档案管理机构保管。因工作需要确需推迟移交的，应当经单位档案管理机构同意。单位会计管理机构临时保管会计档案最长不超过 3 年。临时保管期间，会计档案的保管应当符合国家档案管理的有关规定，且出纳人员不得兼管会计档案。

考点：伪造、变造会计凭证、会计账簿，编制虚假财务会计报告，隐匿或者故意销毁会计资料的法律责任

16. 伪造、变造会计凭证、会计账簿，编制虚假财务会计报告，隐匿或者故意销毁依法应当保存的会计凭证、会计账簿、财务会计报告构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的：

（1）由县级以上人民政府财政部门责令限期改正，给予警告、通报批评，没收违法所得，违法所得 20 万元以上的，对单位可以并处违法所得 1 倍以上 10 倍以下的罚款，没有违法所得或者违法所得不足 20 万元的，可以并处 20 万元以上 200 万元以下的罚款；

（2）对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，可以处 10 万元以上 50 万元以下的罚款，情节严重的，可以处 50 万元以上 200 万元以下的罚款；

（3）属于公职人员的，还应当依法给予处分；

（4）其中的会计人员，5 年内不得从事会计工作。

第三章　支付结算法律制度

考点：支付结算的要求

17. 票据和结算凭证金额以中文大写和阿拉伯数码同时记载，二者必须一致。二者不一致的票据无效；二者不一致的结算凭证银行不予受理。

18. 票据和结算凭证上的出票金额、出票日期、收款人名称不得更改，更改的票据无效；更改的结算凭证，银行不予受理。

考点：附条件的背书

19. 背书时附有条件的，所附条件不具有票据上的效力，即不影响背书行为本身的效力，被背书人仍可依该背书取得票据权利。

考点：票据抗辩

20. 票据债务人不得以自己与出票人或者与持票人的前手之间的抗辩事由对抗持票人，持票人明知存在抗辩事由而取得票据的除外。

考点：票据丧失的补救

21. 公示催告期间不得少于 60 日，且公示催告期间届满日不得早于票据付款日后 15 日。

第四章　税法概述及货物和劳务税法律制度

考点：小规模纳税人税收优惠

22. 自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，对月销售额 10 万元（季度销售额 30 万元）以下（含本数）的增值税小规模纳税人，免征增值税。增值税小规模纳税人适用 3% 征收率的应税销售收入，减按 1% 征收率征收增值税。

考点：增值税纳税义务发生时间

23.（1）发生应税交易，纳税义务发生时间为收讫销售款项或者取得销售款项索取凭据的当日；先开具发票的，为开具发票的当日。

（2）发生视同应税交易，纳税义务发生时间为完成视同应税交易的当日。

（3）进口货物，纳税义务发生时间为货物报关进口的当日。

（4）增值税扣缴义务发生时间为纳税人增值税纳税义务发生的当日。

考点：进项税额抵扣的特殊规定

24. 纳税人的下列进项税额不得从其销项税额中抵扣：

（1）适用简易计税方法计税项目对应的进项税额；

（2）免征增值税项目对应的进项税额；

（3）非正常损失项目对应的进项税额；

（4）购进并用于集体福利或者个人消费的货物、服务、无形资产、不动产对应的进项税额；

（5）购进并直接用于消费的餐饮服务、居民日常服务和娱乐服务对应的进项税额；

（6）国务院规定的其他进项税额。

25. 纳税人购进国内旅客运输服务未取得增值税专用发票的，暂按照以下规定确定进项税额：

（1）取得增值税电子普通发票的，为发票上注明的税额；

（2）取得注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单的，按照下列公式计算进项税额：航空旅客运输进项税额 =（票价 + 燃油附加费）÷（1+9%）×9%。

（3）取得注明旅客身份信息的铁路车票的，按照下列公式计算进项税额：铁路旅客运输进项税额 = 票面金额 ÷（1+9%）×9%。

（4）取得注明旅客身份信息的公路、水路等其他客票的，按照下列公式计算进项税额：公路、水路等其他旅客运输进项税额 = 票面金额 ÷（1+3%）×3%。

考点：增值税税收优惠

26. 下列项目免征增值税：

（1）农业生产者销售的自产农产品，农业机耕、排灌、病虫害防治、植物保护、农牧保险以及相关技术培训业务，家禽、牲畜、水生动物的配种和疾病防治；

（2）医疗机构提供的医疗服务；

（3）古旧图书，自然人销售的自己使用过的物品；

（4）直接用于科学研究、科学试验和教学的进口仪器、设备；

（5）外国政府、国际组织无偿援助的进口物资和设备；

（6）由残疾人的组织直接进口供残疾人专用的物品，残疾人个人提供的服务；

（7）托儿所、幼儿园、养老机构、残疾人服务机构提供的育养服务，婚姻介绍服务，殡葬服务；

（8）学校提供的学历教育服务，学生勤工俭学提供的服务；

（9）纪念馆、博物馆、文化馆、文物保护单位管理机构、美术馆、展览馆、书画院、图书馆举办文化活动的门票收入，宗教场所举办文化、宗教活动的门票收入。

考点：增值税专用发票使用规定

27. 纳税人发生应税交易，应当向购买方开具发票。有下列情形之一的，不得开具增值税专用发票：

（1）应税交易的购买方为自然人；

（2）应税交易免征增值税；

（3）国务院财政、税务主管部门规定的其他情形。

考点：消费税的征税范围

28. 下列消费品，不属于消费税征税范围：

（1）酒精、调味料酒。

（2）舞台、戏剧、影视演员化妆用的上妆油、卸妆油、油彩。

（3）体育上用的发令纸，鞭炮药引线。

（4）沙滩车、雪地车、卡丁车、高尔夫车。

29. 纳税人自产自用的应税消费品，用于连续生产应税消费品的，不纳税；用于其他方面的，于移送使用时纳税。用于其他方面，是指纳税人将自产自用的应税消费品用于生产非应税消费品、在建工程、管理部门、非生产机构、提供劳务、馈赠、赞助、集资、广告、样品、职工福利、奖励等方面。

考点：消费税的计税依据

30. 从价计征销售额的确定

销售额，是指纳税人销售应税消费品向购买方收取的全部价款和价外费用，不包括应向购买方收取的增值税税款。价外费用，是指价外向购买方收取的手续费、补贴、基金、集资费、返还利润、奖励费、违约金、滞纳金、延期付款利息、赔偿金、代收款项、代垫款项、包装费、包装物租金、储备费、优质费、运输装卸费以及其他各种性质的价外收费。但下列项目不包括在销售额内：

（1）同时符合以下条件的代垫运输费用：承运部门的运输费用发票开具给购买方的；纳税人将该项发票转交给购买方的。

（2）符合规定条件代为收取的政府性基金或者行政事业性收费。

31. 从量计征销售数量的确定

销售数量，是指纳税人生产、加工和进口应税消费品的数量。具体规定为：

（1）销售应税消费品的，为应税消费品的销售数量。

（2）自产自用应税消费品的，为应税消费品的移送使用数量。

（3）委托加工应税消费品的，为纳税人收回的应税消费品数量。

（4）进口应税消费品的，为海关核定的应税消费品进口征税数量。

32. 特殊情形下销售额和销售数量的确定

（1）纳税人通过自设非独立核算门市部销售的自产应税消费品，应当按照门市部对外销售额或者销售数量征收消费税。

（2）纳税人用于换取生产资料和消费资料、投资入股和抵偿债务等方面的应税消费品，应当以纳税人同类应税消费品的最高销售价格作为计税依据计算消费税。

（3）白酒生产企业向商业销售单位收取的“品牌使用费”，不论企业采取何种方式或以何种名义收取价款，均应并入白酒的销售额中缴纳消费税。

（4）纳税人采用以旧换新（含翻新改制）方式销售的金银首饰，应按实际收取的不含增值税的全部价款确定计税依据征收消费税。

考点：进口货物的关税计税价格

33. 进口货物的计税价格以成交价格以及该货物运抵中华人民共和国境内输入地点起卸前的运输及其相关费用、保险费为基础确定。

（1）进口货物的下列费用应当计入计税价格（部分）：

①由买方负担的购货佣金以外的佣金和经纪费。

②由买方负担的与该货物视为一体的容器的费用。

③由买方负担的包装材料费用和包装劳务费用。

（2）进口时在货物的价款中列明的下列费用、税收，不计入该货物的计税价格：

①厂房、机械、设备等货物进口后进行建设、安装、装配、维修和技术服务的费用，但保修费用除外。

②进口货物运抵中华人民共和国境内输入地点起卸后的运输及其相关费用、保险费。

③进口关税及国内税收。

第五章　所得税法律制度

考点：企业所得税收入总额

34. 下列收入为不征税收入：

（1）财政拨款。

（2）依法收取并纳入财政管理的行政事业性收费、政府性基金。

（3）企业取得的，由国务院财政、税务主管部门规定专项用途并经国务院批准的财政性资金。

35. 符合收入确认条件，采取下列商品销售方式的，应按以下规定确认收入实现时间：

（1）销售商品采用托收承付方式的，在办妥托收手续时确认收入。

（2）销售商品采用预收款方式的，在发出商品时确认收入。

（3）销售商品需要安装和检验的，在购买方接受商品以及安装和检验完毕时确认收入；如果安装程序比较简单，可在发出商品时确认收入。

（4）销售商品采用支付手续费方式委托代销的，在收到代销清单时确认收入。

考点：企业所得税税前扣除项目——三项经费

36. 企业发生的职工福利费、工会经费、职工教育经费按标准扣除。未超过标准的按实际发生数额扣除，超过扣除标准的只能按标准扣除。

（1）企业发生的职工福利费支出，不超过工资薪金总额 14% 的部分，准予扣除。

（2）企业拨缴的工会经费，不超过工资薪金总额 2% 的部分，准予扣除。

（3）企业发生的职工教育经费支出，不超过工资薪金总额 8% 的部分，准予在计算企业所得税应纳税所得额时扣除；超过部分，准予在以后纳税年度结转扣除。

考点：税前不得扣除的项目

37. 在计算应纳税所得额时，下列支出不得扣除：

（1）向投资者支付的股息、红利等权益性投资收益款项；

（2）企业所得税税款；

（3）税收滞纳金；

（4）罚金、罚款和被没收财物的损失；

（5）不符合规定的捐赠支出；

（6）赞助支出，具体是指企业发生的与生产经营活动无关的各种非广告性质的赞助支出；

（7）未经核定的准备金支出；

（8）企业之间支付的管理费、企业内营业机构之间支付的租金和特许权使用费，以及非银行企业内营业机构之间支付的利息；

（9）与取得收入无关的其他支出。

考点：加计扣除

38. 企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，自 2023 年 1 月 1 日起，再按照实际发生额的 100% 在税前加计扣除；形成无形资产的，自 2023 年 1 月 1 日起，按照无形资产成本的 200% 在税前摊销。

39. 符合条件的集成电路企业和工业母机企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，在 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日期间，再按照实际发生额的 120% 在税前扣除；形成无形资产的，在上述期间按照无形资产成本的 220% 在税前摊销。

考点：个人所得税税收优惠

40. 免征个人所得税项目（部分）

（1）省级人民政府、国务院部委和中国人民解放军军以上单位，以及外国组织、国际组织颁发的科学、教育、技术、文化、卫生、体育、环境保护等方面的奖金。

（2）国债和国家发行的金融债券的利息。

（3）按照国务院规定发给的政府特殊津贴、院士津贴，以及国务院规定免纳个人所得税的其他补贴、津贴。

（4）福利费、抚恤金、救济金。

（5）保险赔款。

（6）军人的转业费、复员费、退役金。

（7）按照国家统一规定发给干部、职工的安家费、退职费、基本养老金或者退休费、离休费、离休生活补助费。

考点：劳务报酬所得、稿酬所得和特许权使用费所得

41. 保险营销员、证券经纪人取得的佣金收入，属于“劳务报酬所得”。

42. 作者去世后，财产继承人取得的遗作稿酬，应当按照“稿酬所得”征收个人所得税。

43. 作者将自己的文字作品手稿原件或复印件拍卖取得的所得，按照“特许权使用费所得”项目缴纳个人所得税。

考点：上市公司股权激励的个人所得税政策

44. 自 2024 年 1 月 1 日起至 2027 年 12 月 31 日，境内上市公司（股票在上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所上市交易的股份有限公司）授予个人的股票期权、限制性股票和股权奖励，经向主管税务机关备案，个人可自股票期权行权、限制性股票解禁或取得股权奖励之日起，在不超过 36 个月的期限内缴纳个人所得税。纳税人在此期间内离职的，应在离职前缴清全部税款。

第六章　财产和行为税法律制度

考点：房产税的税收优惠

45. 下列房产免征房产税：

（1）国家机关、人民团体、军队自用的房产。

（2）由国家财政部门拨付事业经费（全额或差额）的单位（学校、医疗卫生单位、托儿所、幼儿园、敬老院以及文化、体育、艺术类单位）所有的、本身业务范围内使用的房产。

（3）宗教寺庙、公园、名胜古迹自用的房产。

宗教寺庙、公园、名胜古迹中附设的营业单位，如影剧院、饮食部、茶社、照相馆等所使用的房产及出租的房产，不属于免税范围，应照章征税。

（4）个人所有非营业用的房产（主要是指居民住房）。

对个人出租住房，不区分用途，按 4% 的税率征收房产税。

考点：印花税的征税范围

46. 下列合同，不属于印花税的征税范围：

（1）一般的法律、会计、审计等方面的咨询合同。

（2）企业与主管部门签订的租赁承包合同。

（3）管道运输合同、旅客运输合同。

（4）个人书立的动产买卖合同。

（5）银行业金融机构之间的同业拆借合同、民间借贷合同。

考点：印花税的计税依据

47. 应税合同（应税产权转移书据）的计税依据，为合同（书据）所列的金额，不包括列明的增值税税款；合同（书据）中价款或者报酬与增值税税款未分开列明的，按照合计金额确定。

考点：契税的征税范围

48. 土地、房屋典当、抵押以及出租等行为，不属于契税的征税范围。

49. 以作价投资（入股）、偿还债务（抵债）、划转、奖励等方式转移土地、房屋权属的，应当依法征收契税。

50. 下列情形发生土地、房屋权属转移的，承受方应当依法缴纳契税：

（1）因共有不动产份额变化的；

（2）因共有人增加或者减少的；

（3）因人民法院、仲裁委员会的生效法律文书或者监察机关出具的监察文书等因素，发生土地、房屋权属转移的。

考点：土地增值税的征税范围

51. 土地增值税对转让国有土地使用权的行为征税，对出让国有土地的行为不征税。

52. 土地增值税只对有偿转让的房地产征税，对以继承、赠与等方式无偿转让的房地产，不予征税。其中，不征税的“赠与”限于：

（1）房产所有人、土地使用权所有人将房屋产权、土地使用权赠与直系亲属或承担直接赡养义务人的行为；

（2）房产所有人、土地使用权所有人通过中国境内非营利的社会团体、国家机关将房屋产权、土地使用权赠与教育、民政和其他社会福利、公益事业的行为。

53. 房地产的出租、抵押（在抵押期间）、代建、重新评估等行为，均不属于土地增值税的征税范围。

考点：城镇土地使用税的纳税义务发生时间

54. 纳税人购置新建商品房，自房屋交付使用之次月起，缴纳城镇土地使用税。

55. 纳税人购置存量房，自办理房屋权属转移、变更登记手续，房地产权属登记机关签发房屋权属证书之次月起，缴纳城镇土地使用税。

56. 纳税人出租、出借房产，自交付出租、出借房产之次月起，缴纳城镇土地使用税。

57. 以出让或转让方式有偿取得土地使用权的，应由受让方从合同约定交付土地时间之次月起缴纳城镇土地使用税；合同未约定交付土地时间的，由受让方从合同签订之次月起缴纳城镇土地使用税。

58. 纳税人新征用的非耕地，自批准征用次月起缴纳城镇土地使用税。

考点：环境保护税税收优惠

59. 下列情形，暂予免征环境保护税：

（1）农业生产（不包括规模化养殖）排放应税污染物的。

（2）机动车、铁路机车、非道路移动机械、船舶和航空器等流动污染源排放应税污染物的。

（3）依法设立的城乡污水集中处理、生活垃圾集中处理场所排放相应应税污染物，不超过国家和地方规定的排放标准的。

（4）纳税人综合利用的固体废物，符合国家和地方环境保护标准的。

（5）国务院批准免税的其他情形。

第七章　税收征收管理法律制度

考点：税务登记管理

60. 企业，企业在外地设立的分支机构和从事生产、经营的场所，个体工商户和从事生产、经营的事业单位，都应当办理税务登记。前述规定以外的纳税人，除国家机关、个人和无固定生产、经营场所的流动性农村小商贩外，也应当办理税务登记。

考点：发票管理

61. 禁止性规定

（1）任何单位和个人应当按照发票管理规定使用发票，不得有下列行为：

①转借、转让、介绍他人转让发票、发票监制章和发票防伪专用品；

②知道或者应当知道是私自印制、伪造、变造、非法取得或者废止的发票而受让、开具、存放、携带、邮寄、运输；

③拆本使用发票；

④扩大发票使用范围；

⑤以其他凭证代替发票使用；

⑥窃取、截留、篡改、出售、泄露发票数据。

（2）取得发票的主体在取得发票时，不得要求开票主体变更品名和金额，也不得要求开票主体变更涉及金额计算的单价和数量。

62. 发票包括纸质发票和电子发票。电子发票与纸质发票的法律效力相同，任何单位和个人不得拒收。

考点：税款征收

63. 因纳税人、扣缴义务人计算错误等失误，未缴或者少缴税款的，税务机关在 3 年内可以追征税款、滞纳金；有特殊情况的，追征期可以延长到 5 年。

64. 纳税人自结算缴纳税款之日起 3 年内发现多缴税款的，可以向税务机关要求退还多缴的税款并加算银行同期存款利息，税务机关应当自接到纳税人退还申请之日起 30 日内查实并办理退还手续。

考点：纳税缴费信用管理

65.（1）国家税务总局主管全国纳税缴费信用管理工作。省以下税务机关负责所辖地区纳税缴费信用管理工作的组织和实施。

（2）纳税缴费信用管理办法适用于已办理税务信息确认、身份信息报告，从事生产、经营的企业纳税人缴费人（简称经营主体）。个体工商户和从事生产、经营的其他类型纳税人缴费人可自愿申请纳入纳税缴费信用管理。

考点：税收法律责任

66. 对当事人首次发生国家税务总局公布的“首违不罚”清单中所列事项且危害后果轻微，在税务机关发现前主动改正或者在税务机关责令限期改正的期限内改正的，不予行政处罚。

考点：税务行政复议

67. 申请人对被申请人下列行政行为不服，可以提出税务行政复议申请：

（1）征税行为

①确认纳税主体、征税对象、征税范围、减税、免税、退税、抵扣税款、适用税率、计税依据、纳税环节、纳税期限、纳税地点和税款征收方式等行政行为；

②征收税款、加收滞纳金；

③扣缴义务人、受税务机关委托的单位和个人作出的代扣代缴、代收代缴、代征行为。

（2）行政许可、行政审批行为。

（3）发票管理行为，包括发售、收缴、代开发票等。

（4）税收保全措施、强制执行措施。

（5）行政处罚行为，包括罚款、没收非法财物和违法所得、停止出口退税权。

（6）不依法履行法定职责的行为（不依法开具、出具完税凭证，不依法予以行政赔偿，不依法予以行政奖励）。

（7）资格认定行为。

（8）不依法确认纳税担保行为。

（9）政府信息公开工作中的行政行为。

（10）纳税缴费信用等级评定行为。

（11）通知出入境管理机关阻止出境行为。

（12）其他行政行为。

第八章　劳动合同与社会保险法律制度

考点：劳动关系的建立

68. 用人单位自用工之日起即与劳动者建立劳动关系；用人单位与劳动者在用工之前订立劳动合同的，劳动关系自用工之日起建立。

考点：未依法及时订立劳动合同的处理

69. 用人单位自用工之日起超过 1 个月不满 1 年未与劳动者订立书面劳动合同的，应当向劳动者每月支付 2 倍的工资（1 倍正常工资 +1 倍工资补偿），并与劳动者补订书面劳动合同。用人单位向劳动者每月支付 2 倍工资的起算时间为用工之日起满 1 个月的次日，截止时间为补订书面劳动合同的前 1 日。

考点：带薪年休假

70. 职工累计工作已满 1 年不满 10 年的，年休假 5 天；已满 10 年不满 20 年的，年休假 10 天；已满 20 年的，年休假 15 天。国家法定休假日、休息日不计入年休假的假期。

考点：加班工资

71. 用人单位依法安排劳动者在日标准工作时间以外延长工作时间的，按照不低于劳动合同规定的劳动者本人小时工资标准的 150% 支付劳动者工资。

72. 用人单位依法安排劳动者在休息日工作，不能安排补休的，按照不低于劳动合同规定的劳动者本人日或者小时工资标准的 200% 支付劳动者工资。

73. 用人单位依法安排劳动者在法定休假日工作的，按照不低于劳动合同规定的劳动者本人日或者小时工资标准的 300% 支付劳动者工资。

考点：试用期

74. 劳动者在试用期的工资不得低于本单位相同岗位最低档工资或者劳动合同约定工资的 80%，并不得低于用人单位所在地的最低工资标准。

75. 劳动合同期限 3 个月以上（含本数，下同）不满 1 年的，试用期不得超过 1 个月；劳动合同期限 1 年以上不满 3 年的，试用期不得超过 2 个月；3 年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过 6 个月。

76. 同一用人单位与同一劳动者只能约定一次试用期，以完成一定工作任务为期限的劳动合同或者劳动合同期限不满 3 个月的，不得约定试用期。

77. 试用期应包含在劳动合同期限内。劳动合同仅约定试用期的，试用期不成立，该期限为劳动合同期限。

考点：劳动仲裁

78. 劳动争议申请仲裁的时效期间为 1 年，从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算。劳动关系存续期间因拖欠劳动报酬发生争议的，劳动者申请仲裁不受 1 年仲裁时效期间的限制；但是，劳动关系终止的，应当自劳动关系终止之日起 1 年内提出。

考点：基本养老保险

79. 个人缴费不计征个人所得税，在计算个人所得税的应税收入时，应当扣除个人缴纳的养老保险费。

考点：失业保险金的发放标准

80. 失业保险金的标准，不得低于城市居民最低生活保障标准，一般也不高于当地最低工资标准，具体数额由省、自治区、直辖市人民政府确定。

考点：医疗期

81. 企业职工因患病或非因工负伤，需要停止工作进行医疗时，根据本人实际参加工作年限和在本单位工作年限，给予 3 个月到 24 个月的医疗期：

(1) 实际工作年限不足 10 年的，在本单位工作年限不足 5 年的为 3 个月；5 年以上的为 6 个月。

(2)实际工作年限 10 年以上的，在本单位工作年限不足 5 年的为 6 个月；5 年以上不足 10 年的为 9 个月；10 年以上不足 15 年的为 12 个月；15 年以上不足 20 年的为 18 个月；20 年以上的为 24 个月。

考点：停工留薪期

82. 停工留薪期一般不超过 12 个月。伤情严重或者情况特殊，经设区的市级劳动能力鉴定委员会确认，可以适当延长，但延长不得超过 12 个月。